



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 110 24
EXTE. N° 218 24
A 30 AÑOS DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

Facultad de
**Ciencias Económicas
y de Administración**



San Fernando del Valle de Catamarca, **11 DIC 2024**

VISTO:

El Expte. N° 218/2024 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 602** Derecho Civil Cátedra "A", correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 10/12/2024)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 602 Derecho Civil Cátedra "A"**, correspondiente al Primer Año de la Carrera TECNICATURA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACIÓN


C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

PROGRAMACIÓN DOCENTE	
Asignatura: DERECHO CIVIL - Catedra "A"	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Contabilidad	Código: 602
Curso: 1º Año -1º Cuatrimestre	Expte. FCEyA N° 218/2024- Res. CD 110/2024
Carga Horaria: Horas teórico prácticas: 56 hs	
Profesor a Titular: NAVARRO Fernando Augusto fernaunavarro@gmail.com	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Simple
Jefe de Trabajados Prácticos: RIPIO GUZMAN, Ignacio	Títulos académicos: Abogado Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Derecho Civil debe aportar al futuro profesional una apretada síntesis de las principales instituciones que la integran y la capacitación para desempeñarse eficazmente en todas las áreas relacionadas con los sistemas de información y control de las organizaciones, en el contexto económico y social en que éstas actúan, para lo cual requiere poseer conocimientos del derecho civil que le permita ejercer, algunas funciones, como: Asesorar a la gerencia en el cumplimiento de las normas contables profesionales y legales o intervenir en proyectos con un enfoque interdisciplinario.

Esta materia también brinda conocimientos básicos del derecho, útiles para todas las asignaturas jurídicas de la carrera.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

Se pretende que los alumnos se aproximen a las Ciencias Sociales, para alcanzar:

- Una sólida preparación general que genere conocimientos y favorezca la participación activa y responsable en la comunidad y en la vida pública.
- Lograr una formación cultural mediante el conocimiento de las normas que rigen la comunidad organizada en la cual vive y en la que se desempeñará como profesional en el porvenir.
- Sensibilizar sobre los valores inherentes a las normas e institutos jurídicos, ante todo el valor justicia, además como el orden, la seguridad, la paz, la solidaridad, etc., como superación del conocimiento meramente intelectual del contenido de las normas.
- Formación de un criterio jurídico especial, que le permita desenvolverse en sus tareas dentro de la vida económica y como egresado devolver a la comunidad, eficazmente con el buen desempeño de sus servicios, la posibilidad que se le está brindando ahora a través de la Universidad Pública.

Los objetivos del curso responden a que el alumno, futuro técnico, conozca la sustancia de instituciones del derecho privado imprescindibles para el correcto desempeño de su profesión. Asimismo, se pone especial énfasis en aquellos temas que resultan una base para el estudio de otras materias como, por ejemplo, Derecho Comercial y o Sociedades

comerciales. Por ello, se pretende que el educando razone debidamente cada una de las instituciones que se indican en el programa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

- Que el alumno sepa acabadamente distinguir las ramas del derecho en general y el plexo normativo privado.
- Que el alumno distinga las clases de personas que propone el Código Civil y Comercial, sus elementos, atributos y limitaciones a la capacidad.
- Que el alumno distinga el objeto, la causa eficiente de los derechos como elementos esenciales de la relación jurídica civil.
- Que el alumno distinga la causa eficiente de los derechos su potencia jurídica y los requisitos de validez y los vicios que afectan a la voluntad y al acto jurídico.
- Que el alumno distinga la nulidad como casual de ineficacia estructural, sus clases y efectos.
- Que el alumno establezca los presupuestos del acto ilícito como generador de responsabilidad civil.
- Que el alumno distinga los elementos esenciales de los derechos personales desde el punto de vista estructural y dinámico de la obligación.
- Que el alumno sepa diferenciar las diferentes clases de obligaciones y sus efectos jurídicos.
- Que el alumno distinga el pago como forma ordinaria de cumplimiento de la obligación, sus clases, efectos y las otras formas extintivas de las obligaciones.
- Que el alumno logre diferenciar los derechos reales, su enumeración y dinámica de su ejercicio.
- Que el alumno logre diferenciar los caracteres del derecho de familia y el matrimonio en cuanto consecuencias patrimoniales y morales, como la extinción de esta institución.
- Que el alumno logre aprender la evolución del concepto de filiación, el régimen de adopción y el parentesco. Además, el alumno deberá diferenciar instituciones como la responsabilidad parental, la tutela y la curatela como forma de tutela jurídica y sus efectos.
- Que el alumno distinga las formas de transmisión de los derechos en general y en particular las clases de sucesión hereditaria.
- Que el alumno distinga claramente el proceso de declaratoria de herederos con el juicio sucesorio y sus consecuencias.
- Que el alumno distinga las reglas de sucesión hereditaria y las reglas de adjudicación de bienes en la sucesión intestada.
- Que el alumno distinga las reglas de sucesión hereditaria testamentaria y los modos de testar.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Los temas se dictan en clases teórica-prácticas a cargo de los docentes, bajo la modalidad de clase presenciales, con el apoyo de soportes pedagógicos auxiliares. Procurando que en las clases el alumno participe activamente, de lo cual se extraen resultados positivos. Por tal razón se insiste en que el alumno maneje el Código Civil y Comercial de la Nación y se le plantean problemas y dudas a los fines de que responda durante el desarrollo.

La formación práctica formara parte de las clases de contenidos teóricos, a partir del cual los docentes -en especial los profesores auxiliares- trabajarán con situaciones problemas o casos jurisprudenciales que hayan motivado resoluciones que ratifiquen los contenidos explicados. Las situaciones problema se emplearán como disparadores de análisis legales o bien como ejemplificación de los casos prácticos.

El sentido del cursado es transmitir herramientas a los alumnos y crear otras nuevas por medio del debate entre profesores y estudiantes, a través del incremento de sus capacidades críticas.

Métodos de Enseñanza:

- ✓ **Clase magistral dialogada:** para obtener una buena formación profesional del egresado, se aplica una metodología de enseñanza teórica - práctica, sustituyendo el método de "clases magistrales" por el de "exposiciones dialogadas".
- ✓ **Taller:** clase de construcción de aprendizajes a partir de la participación del docente orientando a los alumnos en la resolución de casos prácticos o ejercitación de contenidos teóricos a la resolución de casos concretos propios de la realidad profesional.
- ✓ **Trabajo autónomo:** desarrollar la capacidad de autoaprendizaje, preparación de resúmenes, jurisprudencia actualizada, trabajo en biblioteca.
- ✓ **Aprendizaje cooperativo:** desarrollo de aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa interactuando entre alumnos mediado por el docente.

Para el desarrollo de las clases Teóricas-Prácticas se utilizan la proyección de presentaciones de Power Point, Pizarra, Guías de Trabajos Prácticos; y, a través del Espacio Virtual que tiene la asignatura en www.economicasvirtual.edu.ar donde se le proporciona el acceso a Bibliografía, Apuntes de Cátedra e Información inherente al desarrollo de las clases.

En definitiva, se trata de incorporar una nueva tendencia pedagógica en la enseñanza de la disciplina que analizamos, el cambio gradual y progresivo de docentes "informadores" por la de docentes "formadores" de profesionales, dotados de competencias convergentes y comprometidos con la sociedad que integran, fomentado su pensamiento analítico, ante las exigencias del mercado laboral público y privado.

CARGA HORARIA

Teoría - Práctica: 56 hs. / 4 hs. Semanales. Teoría - Práctica: 4 hs.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 80 % de las clases teóricas-prácticas.
- Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales. Se puede recuperar UN (1) parcial.
- La modalidad elegida será el de examen escrito de opciones múltiples cerradas (que no admiten aclaraciones). - En todos los casos, cada pregunta que se plantee admitirá una y solo una respuesta correcta. -

Para aprobar la materia deberá aprobarse el examen final, según la condición de regularidad alcanzada, en los turnos que la Facultad establece a esos efectos.

- **Alumnos Regulares:** deberán aprobar un examen final oral, de carácter teórico, que abarcara el total del programa analítico de la materia, en los turnos que la Facultad establezca a esos efectos.

- **Alumnos Libres:** Deberán aprobar un examen con dos instancias consecutivas, una primera instancia escrita sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico. Aprobada, podrá continuar con la segunda instancia oral, con un tema asignado por la cátedra.
- No se prevé la promoción para aprobar la materia.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Nociones y fundamentos del Derecho Privado: clasificación y características. Derecho Civil. Sujeto del Derecho. Personas físicas: atributos y capacidad. Personas jurídicas. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. Prescripción. Hechos y actos jurídicos. Obligaciones: concepto, elementos, clases y efectos. Aspectos generales de derecho de familia: matrimonio, filiación, régimen sucesorio y derechos reales.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: DERECHO CIVIL	Ciclo: Básico
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Contabilidad	Código: 602

CAPITULO 1

1. INTRODUCCION AL DERECHO CIVIL: Nociones y fundamento del Derecho Privado: Clasificación y características. Concepto del Derecho Civil. Derecho Objetivo y Subjetivo (clasificación). Derecho y Moral. Derecho natural y Derecho positivo.
2. EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO: Antecedentes Código Civil. Unificación. Método y plan. Principales leyes que lo reforman.
3. LA LEY: definición y caracteres. Aplicación y comienzo de su vigencia. Irretroactividad. Modos de contar los intervalos del derecho.

CAPITULO 2

1. EL SUJETO DEL DERECHO: Las personas. Clasificación. La persona Física. La persona humana. Comienzo y fin de su existencia. Atributos: nombre, capacidad, estado, domicilio.
2. PERSONAS RESTRINGIDAS EN LA CAPACIDAD DE EJERCICIO: las personas por nacer. Los menores: niños y adolescentes. Emancipados, Restricción a la capacidad por adicción o alteración mental. Inhabilitados. Ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. La protección jurídica de los incapaces.
3. LAS PERSONAS JURIDICAS: Definición. Caracteres. Elementos, clasificación, Enumeración de sus atributos representación, capacidad y responsabilidad.

CAPITULO 3

1. EL OBJETO DE LOS DERECHOS. Definición. Los bienes. El patrimonio: definición; concepto. Composición del patrimonio.
2. LA CAUSA EFICIENTE DE LOS DERECHOS. Los hechos jurídicos. Definición: Clasificación: El acto voluntario. Los elementos de la voluntariedad de los actos; discernimiento, intención y libertad. La manifestación de la voluntad y sus modos.
3. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD: Nociones y análisis de cada uno.
LOS ACTOS JURIDICOS. Definición. Caracteres. Condiciones de validez.

CAPITULO 4

1. LA FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS. Concepto. Clasificación. La prueba, instrumentos públicos. Instrumentos privados. VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS: Lesión, Simulación y Fraude. Nociones y análisis de cada uno.



2. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS. LAS NULIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS. Concepto. Clasificación: de nulidad absoluta y de nulidad relativa, nulidad total y parcial. La declaración judicial de nulidad. Los efectos. La confirmación. La inoponibilidad.

CAPITULO 5

1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Diversas funciones. Presupuestos: a) Antijuridicidad. Noción. Causas de justificación. b) Factor de atribución. Noción. Factor subjetivo y objetivo. c) La Relación Causal. Noción. Ruptura del nexo causal. d) Daño resarcible: daño patrimonial, daño moral. Noción.
2. RESPONSABILIDAD DIRECTA: Noción.
3. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS (INDIRECTA): responsabilidad por el hecho del dependiente. Responsabilidad por el hecho de los hijos. Responsabilidad de otras personas encargadas.
4. RESPONSABILIDAD POR LAS COSAS Y ACTIVIDADES: Noción. Diversos casos.

CAPITULO 6

1. OBLIGACIONES: concepto. caracteres. Elementos de la Obligación: sujeto, prestación, vínculo jurídico, causa. Causas fuentes de las obligaciones. Efectos de las obligaciones.
2. INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEUDOR: Cumplimiento. Incumplimiento. Mora. Concepto, requisitos y efectos. La cláusula penal. Imposibilidad de Pago por Caso fortuito o fuerza mayor.
3. CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES: Clases. Obligaciones de Dar. Distinciones. Obligaciones de Genero. Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses. Obligaciones de hacer y de no hacer. Modos de cumplimiento. Deber moral o de conciencia: concepto y efecto.
4. OBLIGACIONES DE PRESTACION MULTIPLE: Obligaciones alternativas. Obligaciones facultativas. OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL: simplemente mancomunadas y Solidarias. Concepto. Solidaridad activa y pasiva. Efectos.
5. EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES El pago. Concepto. Naturaleza jurídica. Elementos: sujeto, objeto, lugar y tiempo. Efectos generales. Prueba del Pago. Pago por consignación. Imputación del pago. Pago por subrogación. Pago con beneficio de competencia. OTROS METODOS EXTINTIVOS DE LAS OBLIGACIONES: compensación, confusión, novación, dación en pago, renuncia y remisión de la deuda, imposibilidad de pago, transacción. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas: Prescripción liberatoria.

CAPITULO 7

1. DERECHOS REALES: Concepto; enumeración; clasificación. Objeto de los derechos reales. Adquisición, transmisión y extinción. LAS RELACIONES DE PODER: Posesión: concepto. Elementos. Clasificación de la posesión. Modos de adquisición de la posesión. Las defensas de la posesión y la tenencia.
2. DOMINIO O PROPIEDAD PRIVADA. Concepto jurídico, caracteres, clases y extensión del dominio. Modos de adquisición. LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA: Concepto. La prescripción breve. La prescripción Larga. Requisitos. Límites al dominio. Garantías de la Propiedad: Frente a los particulares: Las acciones reales. CONDOMINIO. Concepto. El condominio sin indivisión forzosa. Derechos y obligaciones de los condóminos. El condominio con Indivisión forzosa. LA PROPIEDAD HORIZONTAL: Concepto. Elementos. El Consorcio. Facultades y obligaciones de los titulares. LAS PROPIEDADES HORIZONTALES ESPECIALES: Conjuntos inmobiliarios. Tiempo compartido. Cementerios privados.
3. DESMEMBRACIONES DEL DOMINIO. SUPERFICIE: Concepto, modalidades. Derechos y obligaciones. USUFRUCTO: Concepto, caracteres, derechos y obligaciones. USO: Concepto, derechos y obligaciones. HABITACION: Concepto, derechos y obligaciones. SERVIDUMBRES: Concepto. Derechos y obligaciones.

4. DERECHOS REALES DE GARANTIA - ASPECTOS GENERALES: Garantías reales y personales. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA: Caracteres. DERECHOS REALES DE GARANTIA EN PARTICULAR. LA HIPOTECA: Concepto. Legitimación. Forma. Caducidad de la inscripción. ANTICRESIS: Concepto. Objeto. Legitimación. Plazo. Derechos y deberes del anticresista. PRENDA: Concepto. Objeto, Clases

CAPITULO 8

1. DERECHO DE FAMILIA: Aspectos generales. Fuentes del derecho de Familia. La Familia: concepto jurídico.
2. PARENTESCO: Concepto. Clases. Cómputo (líneas y grados) - Derechos y Obligaciones de los parientes
3. EL MATRIMONIO: Definición y caracteres. Requisitos. Impedimentos para contraer matrimonio. Diligencias previas. Celebración. Oposición. Modalidades extraordinarias de celebración. Derechos y deberes de los cónyuges.
4. RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO: Convenciones Matrimoniales. Régimen de comunidad de ganancias: Bienes propios y gananciales. Régimen de Separación de bienes. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: Causales. Divorcio: Concepto, procedimiento, efectos. Nulidad del matrimonio. Causales y efectos.
5. UNIONES CONVIVENCIALES: Concepto, Nociones, caracteres, efectos. Pactos de convivencia. Cese de la convivencia.
6. FILIACION: Concepto. Antecedentes y sus reformas posteriores. Disposiciones generales. Determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Fuentes de la filiación: por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y por adopción
7. ADOPCION: Concepto. Disposiciones generales del Cód. Civ. y Com. Nociones del proceso de adopción. Tipos de adopción.
8. RESPONSABILIDAD PARENTAL: Concepto. Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental - Deberes y derechos de los progenitores. Extinción. TUTELA-CURATELA-SISTEMAS DE APOYO: Nociones.

CAPITULO 9

1. RÉGIMEN SUCESORIO: Concepto de sucesión y clases. Sucesores Proceso. Apertura de la sucesión. Juez competente.
2. SUCESION INTESTADA: Procedencia. Ordenes hereditarios. Prioridad de grados. Sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. Concurrencia y exclusiones. Derecho de representación. Sucesión del Fisco.
3. Sucesores. Indignidad: concepto y causales. Aceptación de la herencia: formas. Renuncia: forma y efecto. Posesión hereditaria: de pleno derecho y judicial. Acción de Petición de herencia.
4. DERECHO DE TESTAR: Legítima: concepto. Porción disponible. Herederos legitimarios. Fijación de las legítimas. Acciones que la protegen.
5. EL TESTAMENTO: Definición, caracteres, capacidad para testar. MODOS DE TESTAR: Testamento ológrafo. Testamento por acto público. Revocación y caducidad de disposiciones testamentarias. Albaceazgo: concepto y caracteres.

BIBLIOGRAFIA:**Bibliografía básica:**

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION

Bibliografía complementaria:

- Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, de Julio Cesar Rivera y Graciela Medina, Editorial La Ley, 1ra. Edición, 1ra. Reimpresión 2015.-



- Código Civil y Comercial de la Nación – Comentado- Director: Carlos Calvo Costa. Edición: 2015. Editorial Abeledo Perrot.
- Instituciones de Derecho Privado Ed. Advocatus – Director Gabriel Alejandro Rubio
- "Introducción a Derecho Civil " Aftalión, García Alano Vilanova;
- "Derecho Civil Argentino " Salvat;
- "Tratado de Derecho Civil Argentino " de Llambías;
- "Tratado de las Obligaciones "Boffi Boggero, Editorial Astrea.
- "Tratado de Derecho Civil; Familia y Sucesiones " del Dr. Borda. Editorial Abeledo Perrot.

Para parte General:

- Manual Parte General Derecho Civil, Comercial y de Consumo Director: Carlos A. Gherzi Edición: 2015. Editorial: La Ley
- Derecho Civil Parte General Autor: Guillermo J. Borda Edición: 2016. Editorial: La Ley
- Rivera Julio Cesar – Medina Graciela. Derecho Civil Parte General, Editorial Abeledo Perrot, Edición 2016.-
- Fundamentos de Derecho Privado. El Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Autor: Ricardo L. Lorenzetti. Edición: 2016. Editorial: La Ley
- Tratado de Daños Reparables en el Código Civil y Comercial de la Nación. Autor: Celia Weingarten , Carlos A. Gherzi. Edición: 2017. Última edición editorial: La Ley
- Funciones de la Responsabilidad Civil: Prevenir y Resarcir. Autor: Juan Martín Alterini. Edición: 2017. Editorial: La Ley
- Tratado de Responsabilidad Objetiva Director: Ramón Daniel Pizarro. Edición: 2015. Editorial: La Ley
- Manual de Responsabilidad Civil. Director: Julio C. Rivera , Graciela Medina, Autor: Federico A. Ossola. Edición: 2016. Editorial Abeledo Perrot
- Bueres, Alberto J_- Responsabilidad civil de los médicos
- Mosset Iturraspe, Jorge. La responsabilidad civil. Revista del Colegio de Abogados de Córdoba, año 1978, N°3.
- Zannoni, Eduardo. El daño en la responsabilidad civil.
- Carranza, Jorge A. El abuso de los derechos en la reforma del Código Civil. - Las fundaciones en el Derecho Civil Argentino y comparado.
- Buteler Cáceres, José A.-Manuel de D. Civil. Parte General.
- Lloveras de Resk, María E. Tratado teórico-práctico de las nulidades.
- Núñez, Jorge A. Vélez Sarsfield símbolo de la Ley-
- Banchio, Enrique. Bienes y cosas en el D. Civil. -
- Cámara, Héctor. La simulación en los negocios jurídicos.
- Parellada, Carlos A. Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente. Jurisprudencia Argentina, 1979-III-687.

Para Obligaciones:

- Manual de Obligaciones Civiles, Comerciales y de Consumo. Director: Carlos A. Gherzi. Edición: 2015. Editorial: La Ley
- Manual de Obligaciones autor: Federico A. Ossola. Director: Graciela Medina, Julio C. Rivera. edición: 2016. editorial: Abeledo Perrot
- Obligaciones segunda edición. Director: Norma O. Silvestre. autor: Norma O. Silvestre, Abel Marino, María Claudia Maglio, Débora Burgos. edición: 2016. Editorial: La Ley
- Moisset de Espanés, Luis-Pizarro, Ramón Daniel – Valles Pinos, Carlos Gustavo. - Inflación y actualización monetaria. -
- Bittar de Duralde, Amara. El principio nominalista frente a la inflación. -
- Wayar, Ernesto C.- Tratado de la Mora. -
- Llambías, Jorge J.- Alterini, Atilio A. Código Civil anotado. -

Para Derechos Reales:



- Manual de Derechos Reales - Autor: Miriam Smavevsky. Edición: 2015 Editorial: La Ley
- Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios, Tiempo Compartido, Cementerios Privados. Director: Ricardo Saucedo , Lilian N. Gurfinkel de Wendy. Edición 2016 Abeledo Perrot
- Valdéz y Orchansky. Lecciones de Derechos Reales
- Mariani de Vidal. Tratado de los Derechos Reales. -
- Los efectos sustantivos de la inscripción en el Registro Inmobiliario de usucapión de inmuebles. -Comercio y Justicia del 13/2/73.-
- Eduardo Molina Quiroga. Manual de Derechos Reales. 1ª ed. La Ley, 2015

Para Derecho de Familia:

- Derecho de Familia: Director: Julio C. Rivera , Graciela Medina. autor: Julio C. Rivera , Eduardo G. Roveda. Edición: 2016. editorial: Abeledo Perrot
- Manual de Derecho de las Familias. autor: Marisa Herrera, edición: 2015 editorial: Abeledo Perrot
- Derecho de las Familias. 2da ed. autor: Néstor Eliseo Solari. Edición: 2017. última edición. editorial: La Ley
- Derecho de Familia. Adopción. autor: Eduardo A. Sambrizzi. Edición: 2017. editorial: La Ley.
- Matrimonio y Divorcio en el Código Civil y Comercial. autor: Eduardo A. Sambrizzi. Edición: 2017. editorial: La Ley
- El régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo código civil y comercial. autor: Eduardo A. Sambrizzi. Edición: 2015. editorial: La Ley
- Tratado de Derecho de Familia. director: Adriana N. Krasnow edición 2015. Editorial La Ley
- La Filiación en el Código Civil y Comercial. autor: Eduardo A. Sambrizzi, edición: 2016. Editorial La Ley.
- Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida. autor: María Victoria Famá. edición: 2017. editorial: La Ley
- Responsabilidad Parental autor: Eduardo A. Sambrizzi, edición: 2017. editorial: La Ley.
- Alimentos. Autor: Mariana Callegari. Edición: 2017. editorial: La Ley.
- Zannoni, Eduardo. Derecho de Familia.
- Zannoni, Eduardo. Divorcio y obligación alimentaria entre Cónyuges.-
- López del Carril, Julio. La Filiación.
- Belluscio, Augusto. Manual de derecho de familia -
- Kaller de Orchansky, Berta. Situación jurídica de la mujer casada y régimen de la sociedad conyugal en las reformas al Código Civil. La Ley, T130 - 1123.-
- Nidal Taquini, Carlos H. - El régimen de bienes en el matrimonio.
- Cafferata, José I. Invalidez del asentimiento conyugal general.- La Ley 1975 - D - 603.-
- Mosset Iturraspe, Jorge. Omisión de asentimiento conyugal. Nulidad o inoponibilidad, Estudios s/responsabilidad por daños, T.IV, pág. 275 y siguientes.

Para Sucesiones:

- Tratado de Derecho de la Sucesión. Autor: Héctor Roberto Govená Copello, Edición: 2015. Editorial La Ley.
- Pérez, Lasala, José Luis. Derecho de Sucesiones.
- López del Carril, Nelson J. La capacidad putativa en los instrumentos públicos y en los testamentos. La Ley, 1981 -A-671.-



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 110 24

EXpte. N° 218 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



DESCRIPCION ANALÍTICA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEMANA	CLASE N°	TIPO	UNIDAD	CONTENIDOS
1	1	Teórico Practico	1	INTRODUCCION AL DERECHO CIVIL: Nociones y fundamento del Derecho Privado: Clasificación y características. Concepto del Derecho Civil. Derecho Objetivo y Subjetivo (clasificación). Derecho y Moral. Derecho natural y Derecho positivo. EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL ARGENTINO: Antecedentes Código Civil. Unificación. Método y plan. Principales leyes que lo reforman.
	2	Teórico Practico	1	LA LEY: definición y caracteres. Aplicación y comienzo de su vigencia. Irretroactividad. Modos de contar los intervalos del derecho.
2	3	Teórico Practico	2	EL SUJETO DEL DERECHO: Las personas. Clasificación. La persona humana. Comienzo y fin de su existencia. Atributos: nombre, capacidad, estado, domicilio.
	4	Teórico Practico	2	PERSONAS RESTRINGIDAS EN LA CAPACIDAD DE EJERCICIO: las personas por nacer. Los menores: niños y adolescentes. Emancipados, Restricción a la capacidad por adicción o alteración mental. Inhabilitados. Ausencia simple y ausencia con presunción de fallecimiento. La protección jurídica de los incapaces. LAS PERSONAS JURIDICAS: Definición. Caracteres. Elementos, clasificación, Enumeración de sus atributos representación, capacidad y responsabilidad.
3	5	Teórico Practico	3	EL OBJETO DE LOS DERECHOS. Definición. Los bienes. El patrimonio: definición; concepto. Composición del patrimonio. LA CAUSA EFICIENTE DE LOS DERECHOS. Los hechos jurídicos. Definición: Clasificación: El acto voluntario. Los elementos de la voluntariedad de los actos; discernimiento, intención y libertad. La manifestación de la voluntad y sus modos.
	6	Teórico Practico	3	LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD: Nociones y análisis de cada uno. LOS ACTOS JURIDICOS. Definición. Caracteres. Condiciones de validez.
4	7	Teórico Practico	4	LA FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS. Concepto. Clasificación. La prueba, instrumentos públicos. Instrumentos privados. VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS JURIDICOS: Lesión, Simulación y Fraude. Nociones y análisis de cada uno.
	8	Teórico Practico	4	INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS. LAS NULIDADES DE LOS ACTOS JURIDICOS. Concepto. Clasificación: de nulidad absoluta y de nulidad relativa, nulidad total y parcial. La declaración judicial de nulidad. Los efectos. La confirmación. La



UNCA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA

RESOL. CD FCEyA N° 110 24

EXPT. N° 218 24

Facultad de
Ciencias Económicas
y de Administración



				inoponibilidad
5	9	Teórico Practic o	5	LA RESPONSABILIDAD CIVIL: Diversas funciones. Presupuestos: a) Antijuridicidad. Noción. Causas de justificación. b) Factor de atribución. Noción. Factor subjetivo y objetivo. c) La Relación Causal. Noción. Ruptura del nexo causal. d) Daño resarcible: daño patrimonial, daño moral. Noción. RESPONSABILIDAD DIRECTA: Noción.
	10	Teórico Practic o	5	RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS (INDIRECTA): responsabilidad por el hecho del dependiente. Responsabilidad por el hecho de los hijos. Responsabilidad de otras personas encargadas. RESPONSABILIDAD POR LAS COSAS Y ACTIVIDADES: Noción. Diversos casos.
6	11	Teórico Practic o	6	OBLIGACIONES: concepto. caracteres. Elementos de la Obligación: sujeto, prestación, vínculo jurídico, causa. Causas fuentes de las obligaciones. Efectos de las obligaciones. INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE Y LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DEUDOR: Cumplimiento. Incumplimiento. Mora. Concepto, requisitos y efectos. La cláusula penal. Imposibilidad de Pago por Caso fortuito o fuerza mayor.
	12	Teórico Practic o	6	CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES: Clases. Obligaciones de Dar. Distinciones. Obligaciones de Genero. Obligaciones de dar sumas de dinero, intereses. Obligaciones de hacer y de no hacer. Modos de cumplimiento. Deber moral o de conciencia: concepto y efecto.
7	13	Teórico Practic o	6	OBLIGACIONES DE PRESTACION MULTIPLE: Obligaciones alternativas. Obligaciones facultativas. OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL: simplemente mancomunadas y Solidarias. Concepto. Solidaridad activa y pasiva. Efectos.
	14	Teórico Practic o	6	EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES El pago. Concepto. Naturaleza jurídica. Elementos: sujeto, objeto, lugar y tiempo. Efectos generales. Prueba del Pago. Pago por consignación. Imputación del pago. Pago por subrogación. Pago con beneficio de competencia. OTROS METODOS EXTINTIVOS DE LAS OBLIGACIONES: compensación, confusión, novación, dación en pago, renuncia y remisión de la deuda, imposibilidad de pago, transacción. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas: Prescripción liberatoria.
8	15			PRIMER PARCIAL
	16	Teórico Practic o	7	DERECHOS REALES: Concepto; enumeración; clasificación. Objeto de los derechos reales. Adquisición, transmisión y extinción. LAS RELACIONES DE PODER: Posesión: concepto. Elementos. Clasificación de la posesión. Modos de adquisición de la posesión. Las defensas de la posesión y la tenencia.



				DOMINIO O PROPIEDAD PRIVADA: Concepto jurídico, caracteres, clases y extensión del dominio. Modos de adquisición. LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA: Concepto. La prescripción breve. La prescripción Larga. Requisitos. Límites al dominio. Garantías de la Propiedad: Frente a los particulares: Las acciones reales.
9	17	Teórico Practic o	7	CONDOMINIO. Concepto. El condominio sin indivisión forzosa. Derechos y obligaciones de los condóminos. El condominio con Indivisión forzosa. LA PROPIEDAD HORIZONTAL: Concepto. Elementos. El Consorcio. Facultades y obligaciones de los titulares. LAS PROPIEDADES HORIZONTALES ESPECIALES: Conjuntos inmobiliarios. Tiempo compartido. Cementerios privados.
	18	Teórico Practic o	7	DESMEMBRACIONES DEL DOMINIO. SUPERFICIE: Concepto, modalidades. Derechos y obligaciones. USUFRUCTO: Concepto, caracteres, derechos y obligaciones. USO: Concepto, derechos y obligaciones. HABITACION: Concepto, derechos y obligaciones. SERVIDUMBRES: Concepto. Derechos y obligaciones.
10	19	Teórico Practic o	7	DERECHOS REALES DE GARANTIA - ASPECTOS GENERALES: Garantías reales y personales. DISPOSICIONES COMUNES A TODOS LOS DERECHOS REALES DE GARANTIA: Caracteres. DERECHOS REALES DE GARANTIA EN PARTICULAR. LA HIPOTECA: Concepto. Legitimación. Forma. Caducidad de la inscripción. ANTICRESIS: Concepto. Objeto. Legitimación. Plazo. Derechos y deberes del anticresista. PRENDA: Concepto. Objeto, Clases
	20	Teórico Practic o	8	DERECHO DE FAMILIA: Aspectos generales. Fuentes del derecho de Familia. La Familia: concepto jurídico. PARENTESCO: Concepto. Clases. Cómputo (líneas y grados) - Derechos y Obligaciones de los parientes EL MATRIMONIO: Definición y caracteres. Requisitos. Impedimentos para contraer matrimonio. Diligencias previas. Celebración. Oposición. Modalidades extraordinarias de celebración. Derechos y deberes de los cónyuges.
11	21	Teórico Practic o	8	RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO: Convenciones Matrimoniales. Régimen de comunidad de ganancias: Bienes propios y gananciales. Régimen de Separación de bienes. DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: Causales. Divorcio: Concepto, procedimiento, efectos. Nulidad del matrimonio. Causales y efectos. UNIONES CONVIVENCIALES: Concepto, Nociones, caracteres, efectos. Pactos de convivencia. Cese de la convivencia.
	22	Teórico Practic o	8	FILIACION: Concepto. Antecedentes y sus reformas posteriores. Disposiciones generales. Determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Fuentes de la filiación: por naturaleza, por técnicas

				de reproducción humana asistida y por adopción ADOPCIÓN: Concepto. Disposiciones generales del Cód. Civ. y Com. Nociones del proceso de adopción. Tipos de adopción
12	23	Teórico Practic o	8	RESPONSABILIDAD PARENTAL: Concepto. Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental - Deberes y derechos de los progenitores. Extinción. TUTELA-CURATELA- SISTEMAS DE APOYO: Nociones.
	24	Teórico Practic o	9	RÉGIMEN SUCESORIO: Concepto de sucesión y clases. Sucesores Proceso. Apertura de la sucesión. Juez competente. SUCESION INTTESTADA: Procedencia. Ordenes hereditarios. Prioridad de grados. Sucesión de los descendientes, ascendientes, cónyuges y colaterales. Concurrencia y exclusiones. Derecho de representación. Sucesión del Fisco.
13	25	Teórico Practic o	9	Sucesores. Indignidad: concepto y causales. Aceptación de la herencia: formas. Renuncia: forma y efecto. Posesión hereditaria: de pleno derecho y judicial. Acción de Petición de herencia.
	26	Teórico Practic o	9	DERECHO DE TESTAR: Legítima: concepto. Porción disponible. Herederos legitimarios. Fijación de las legítimas. Acciones que la protegen. EL TESTAMENTO: Definición, caracteres, capacidad para testar. MODOS DE TESTAR: Testamento ológrafo. Testamento por acto público. Revocación y caducidad de disposiciones testamentarias. Albaceazgo: concepto y caracteres.
14	27			SEGUNDO PARCIAL
	28			TERCER PARCIAL: RECUPERATORIO